Agencia Nacional de Seguridad Vial

CIRCULAR No. 043 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DE: DIRECCIÓN GENERAL ANSV

PARA: SERVIDORES PÚBLICOS AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

ASUNTO: DEBERES DE LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES CON EL FIN DE FORTALECER EL ADECUADO SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

Respetados servidores públicos, supervisores e interventores:

En virtud del ejercicio de las competencias constitucionales y legales, así como del principio de responsabilidad en la función administrativa, corresponde a la entidad prevenir la inobservancia de la normativa aplicable a la contratación estatal.

En ese sentido, considerando la relevancia de cumplir de manera integral con las obligaciones de supervisión, directamente vinculadas a los principios de buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia, se recuerda a los supervisores de contratos que su función primordial consiste en la vigilancia y control de la correcta iniciación, ejecución y liquidación de cada contrato, convenio u orden de compra respecto del cual hayan sido designados.

Así mismo, la Dirección General, en el marco del fortalecimiento de los procesos y procedimientos relacionados con el seguimiento contractual de la entidad, considera pertinente reiterar los deberes establecidos en el Manual Unificado de Contratación y los lineamientos generales definidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente en la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos del Estado.

Estas directrices son fundamentales para el adecuado cumplimiento de las funciones asignadas a las y los supervisores de contratación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

En este contexto, resulta pertinente precisar que la supervisión contractual comprende la vigilancia y el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que ejerce la entidad estatal, a través del supervisor designado, con el fin de verificar el cumplimiento oportuno, adecuado e integral del objeto contractual y de las obligaciones pactadas.

En desarrollo de lo anterior, y de conformidad con el **artículo 84 de la Ley 1474 de 2011** y demás normas aplicables a la contratación estatal, los supervisores deberán mantener informada oportunamente a la entidad sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción, poner en riesgo el cumplimiento del contrato o evidenciar un incumplimiento, formulando las

advertencias, recomendaciones y requerimientos a que haya lugar dentro del ámbito de sus competencias. En ningún caso podrán autorizar, consentir o permitir, expresa o tácitamente, la ejecución de obligaciones, actividades o condiciones distintas de las pactadas, introducir modificaciones al contrato por fuera de los procedimientos y competencias establecidos, ni certificar el recibo a satisfacción cuando no se encuentren acreditadas las condiciones contractualmente exigidas.

Para el adecuado desarrollo de las funciones y actividades de supervisión, el supervisor, una vez comunicada de su designación, deberá conocer de manera integral el contrato objeto de seguimiento, incluyendo sus condiciones técnicas, administrativas, financieras, contables y jurídicas, así como las obligaciones generales y específicas que rigen la relación contractual.

En consecuencia, el supervisor deberá efectuar de manera permanente y documentada los seguimientos administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico que correspondan, de acuerdo con la naturaleza del contrato, convenio u orden de compra objeto de vigilancia, dejando evidencia de las actuaciones adelantadas en los informes de supervisión y en el expediente contractual respectivo.

A continuación, se describen los principales tipos de seguimiento que deben adelantar los supervisores e interventores, de acuerdo con la naturaleza, alcance y obligaciones propias de cada contrato, convenio u orden de compra:

(i) **Seguimiento administrativo:** comprende la verificación del cumplimiento de los plazos, trámites, documentos, comunicaciones y demás actuaciones administrativas necesarias para la adecuada ejecución contractual. Incluye la conformación, actualización y alimentación permanente del expediente contractual en el enlace indicado en la designación de supervisión, así como la verificación de la publicación oportuna de los documentos que correspondan en las plataformas SECOP II y Tienda Virtual, cuando a ello haya lugar. En dicho expediente deberán reposar, entre otros, los informes de ejecución y supervisión, modificaciones contractuales, soportes de cumplimiento, comunicaciones relevantes, actuaciones adelantadas por la supervisión y documentos asociados a la liquidación o cierre del contrato.

(ii) **Seguimiento técnico:** corresponde a la verificación del cumplimiento del objeto contractual, las especificaciones técnicas, estándares de calidad, cantidades, entregables, metodologías, cronogramas y demás condiciones técnicas pactadas, a fin de constatar que los bienes, servicios u obras recibidos se ajusten a lo contratado y satisfagan las necesidades que dieron origen al proceso contractual.

(iii) **Seguimiento financiero:** comprende la verificación de los aspectos presupuestales y económicos asociados a la ejecución contractual, así como del cumplimiento de los requisitos establecidos para el trámite y pago oportuno de las obligaciones a cargo de la entidad. Para tal efecto, el supervisor deberá constatar que los pagos se encuentren

debidamente soportados, correspondan a bienes, servicios u obras efectivamente recibidos a satisfacción y sean coherentes con las condiciones pactadas en el contrato, convenio u orden de compra.

(iv) **Seguimiento jurídico:** implica verificar el cumplimiento de la normativa aplicable, de las cláusulas contractuales, garantías, obligaciones legales y demás condiciones jurídicas que rigen la ejecución del contrato. **En desarrollo de este seguimiento, el supervisor deberá advertir, documentar y reportar oportunamente los posibles incumplimientos, riesgos o irregularidades que se presenten durante la ejecución contractual, con el fin de que se adopten las medidas correspondientes. Cuando se evidencien actuaciones u omisiones que puedan configurar negligencia, afectación al patrimonio público o incumplimiento de deberes, se remitirá a las instancias que correspondan de conformidad con la naturaleza de los hechos advertidos.**

La labor de supervisión debe ser ejecutada bajo los estándares más altos de responsabilidad, ya que el incorrecto seguimiento o monitoreo de los contratos a cargo puede acarrear sanciones civiles, fiscales, penales y/o disciplinarias.

Indicado lo anterior, es importante resaltar que dicha actividad no concluye al vencimiento del plazo de ejecución contractual; toda vez que, es responsabilidad del supervisor, realizar las acciones encaminadas a la liquidación, gestión de garantías y el cierre administrativo del contrato a través de las plataformas correspondientes que fuese el caso, entre otras.

En consecuencia, se solicita tener en cuenta las recomendaciones aquí expuestas, con el propósito de fortalecer el seguimiento contractual, fomentar el mejoramiento continuo y reafirmar el compromiso institucional de la entidad.

Alexandra Acelas Rodríguez
Firmado digitalmente por Alexandra Acelas Rodríguez

ALEXANDRA ACELAS RODRÍGUEZ
Directora General
Agencia Nacional de Seguridad Vial

Proyectó: Ana María Noriega García – Profesional Especializado Grado 24 Ana Noriega Firmado digitalmente por Ana Noriega
Revisó: Magali del Socorro Rosero Ortiz- Asesora del Despacho con funciones de Coordinación del Grupo de Gestión Contractual. MAGALI DEL SOCORRO ROSERO ORTIZ Firmado digitalmente por MAGALI DEL SOCORRO ROSERO ORTIZ